

金融監督管理委員會 函

發文日期：中華民國113年4月24日

發文字號：金管證券字第1130340604號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

受文者：金○○○○有限公司（代表人 王○○）

主旨：貴公司未依規定完成洗錢防制法令遵循之聲明，即從事虛擬通貨平台及交易業務，違反虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第17條第1項規定，請於113年5月20日前完成改善（即停止從事虛擬通貨業務），並函覆本會改善情形，請查照。

說明：

- 一、依洗錢防制法第5條第2項、第6條及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法（下稱虛擬通貨防制洗錢辦法）第17條第1項、本會112年12月21日金管證券字第1120385668號令規定辦理。
- 二、經查貴公司有提供客戶買賣虛擬通貨之服務，符合虛擬通貨防制洗錢辦法第2條第1項第1款第1目（虛擬通貨與新臺幣等法幣間之交換）所定範圍，屬虛擬通貨平台及交易業務事業。
- 三、貴公司未依虛擬通貨防制洗錢辦法第17條第1項規定及本會112年12月21日令，於從事該項業務前完成洗錢防制法令遵循之聲明，核有未完成聲明即從事虛擬通貨業務為業之情事。
- 四、爰依洗錢防制法第6條第4項前段規定，請貴公司於113年5月20日前完成改善（即停止從事虛擬通貨業務），並函覆本會改善情形。倘屆期仍從事虛擬通貨業務，本會得依同條項前段規定，核處新臺幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。
- 五、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書

經由本會向行政院提起訴願。

正本：金○○○○有限公司

主任委員 ○○○